

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1619/2538

นาง กฤตนันหรือขวัญยืน มีบาง
นาย รัชชัย สมสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1658

พินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1658วรรคสองหมายความว่าเฉพาะส่วนการขุดลบตกเติมหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ารวมถึงพินัยกรรมทั้งฉบับเมื่อ
พินัยกรรมทำโดยชอบแล้วแม้การขุดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่
สมบูรณ์ก็ไม่มีผลกระทบถึงพินัยกรรมทั้งฉบับข้อความเดิมในพินัยกรรมย่อมสมบูรณ์
ใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรคนเดียวของนางเยื่อน สุวรรณะเจ้ามรดก ซึ่งถึงแก่
กรรมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรม โจทก์ไปติดต่อขอโอน
ทรัพย์สินมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่าจำเลยซึ่งไม่ใช่ทายาทไปรับโอนมรดกที่ดิน
รวม 4 แปลงโดยใช้พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม
2524ซึ่งไม่ใช่พินัยกรรมของเจ้ามรดก และเป็นพินัยกรรมฉบับที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก
ไม่มีลายมือชื่อของกรมการอำเภอลงลายมือชื่อกำกับในส่วนที่มีการตกเติมข้อความ
ในพินัยกรรม ขอให้เพิกถอนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ฉบับลงวันที่ 26

ตุลาคม 2524 ให้การจดทะเบียนโอนมรดกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 7,402, 1023 และ 1892 เป็นโฉม และให้ทรัพย์สินมรดกที่ดินทั้งสี่แปลงกลับคืนสู่สภาพเดิม

จำเลยให้การว่า การตกเติมข้อความในพินัยกรรมได้กระทำโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการแก้ไขตกเติมเพียงเล็กน้อย โดยมีได้ทำให้พินัยกรรมขาดความสมบูรณ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3วินิจฉัยโดยโจทก์มิได้โต้แย้งว่า พินัยกรรมข้อ 1(4) มีการตกเติมคำว่า "ที่ดิน" ลงไปโดยนายนิติพรหมสุทธิ กรมการอำเภอไม่ได้ลงชื่อกำกับ โจทก์ฎีกาข้อเดียวว่า พินัยกรรมพิพาทไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658 วรรคสอง กฎหมายมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า "การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมพยาน และกรมการอำเภอจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้" เห็นว่า ข้อความตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าถึงเฉพาะส่วนการขูดลบ ตก เติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าถึงพินัยกรรมทั้งฉบับ เมื่อพินัยกรรมพิพาททำโดยชอบแล้ว แม้การขูดลบ ตก เติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีผลกระทบถึงพินัยกรรมทั้งฉบับ ข้อความเดิมในพินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------